

दिनांक 20.09.2019 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि द्वितीय अपील प्रकरण क्र. ए/1680/2018 के संबंध में प्रतिवेदन है कि आवेदक श्री नटवर कुमार अग्रवाल धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 30.09.2017 तक की कैशबुक की प्रमाणित प्रति की मांग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 5817/2008 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित विरुद्ध राज्य सूचना आयोग रायपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2011 का पैरा क्र. 21 अनुसार प्रदेश की सहकारी समितियां, अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उन पर लागू नहीं होने के कारण अपील ग्राह्य नहीं किया गया एवं आवेदन निरस्त कर नस्तीबद्ध किया गया। उक्त जवाब के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 19.01.2019 की छायाप्रति भी संलग्न है।

- 7 / प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 10.11.2017 को प्रस्तुत कर जानकारी चाही थी उक्त आवेदन पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं किया गया। जनसूचना अधिकारी को चाहिए था कि अपीलार्थी के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 30 दिवस के भीतर शुल्क जमा करने हेतु अथवा अवलोकन कराने हेतु पत्र प्रेषित करना था। प्रथम अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उन पर अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी कर प्राप्त अपील आवेदन का अध्ययन कर उसमें आदेश पारित करे जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के दिनांक 19.01.2018 को सूचित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 30.

09.2017 तक की कैशबुक की प्रमाणित प्रति की मांग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 5817/2008 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित विरुद्ध राज्य सूचना आयोग रायपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2011 का पैरा क्र. 21 अनुसार प्रदेश की सहकारी समितियां, अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उन पर लागू नहीं होने के कारण अपील ग्राह्य नहीं किया गया एवं आवेदन निरस्त कर नस्तीबद्ध किया गया। परन्तु आज आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के पश्चात यह स्वीकार किया गया कि समितियों का राज्य सरकार से अनुदान की राशि प्राप्त होती है और समिति के सचिव शासकीय कर्मचारी होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है। अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से उनके द्वारा दिये गए पते पर निःशुल्क प्रदान

करे तथा आवेदक को जानकारी प्रदाय करने के पश्चात आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी को भविष्य के लिये सचेत किया जाता है कि प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उन पर आदेश पारित कर उसकी प्रतिलिपि जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को प्रेषित करे। इस प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात केवल सूचित किया गया जोकि उचित नहीं है।

उपरोक्त निर्देश के साथ ही यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त